МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 05 дугаар сарын 23 № 05/27 Улаанбаатар хот

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО,
ТЕЛЕВИЗИЙН ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ А.БҮРЭНБААТАР ТАНАА

Монголын Үндэсний олон нийтийн радио, телевиз (МҮОНРТ)-ийн "Монголын мэдээ" сувгийн нэвтрүүлэгч Ж.Анхбаяраас "... тус сувгийн захирал Р.Гандиймаа нь нэр бүхий ажилтнуудыг Хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолтод заагаагүй ажил үүрэг гүйцэтгэхийг шаардах, биелүүлээгүйн улмаас ажил мэргэжлээр доромжлох, ажлаар хангахгүй байх, бослого хөдөлгөөн толгойлогч гэх мэтээр хамт олны хурал дээр нэр хүндэд халдаж ажлын байранд дарамт үзүүлж хавчин гадуурхаж байна. Тус асуудлаар телевизийн даргад гомдол гаргасан боловч шийдвэрлэж өгөөгүй" гэх гомдлыг Комисст ирүүлсэн.

Комисс гомдлын мөрөөр шалгах ажиллагаа явуулж, хуульд заасан гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд холбогдох баримт гаргуулах, сувгийн захирал Р.Гандиймааг дуудан ирүүлэх тухай 2023 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн ТГ-05/482 дугаар албан бичгийг Танд хүргүүлсэн. Сувгийн захирал Р.Гандиймаа болон Таныг гомдолтой холбогдуулан Комисст тайлбар өгөх талаар утсаар дахин мэдэгдсэн боловч 2023 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар биечлэн ирж тайлбар өгөөгүй болно.

Ж.Анхбаяр нь МҮОНРТ-ийн ерөнхий захирлын 2018 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн Б/810 дугаар тушаалаар "Монголын мэдээ" сувгийн нэвтрүүлэгчдийн нэгдсэн хэлтэст нэвтрүүлэгчээр томилогдсон, хугацаагүй хөдөлмөрийн гэрээтэй үндсэн орон тооны ажилтан байх бөгөөд тэрээр сувгийн захирал Р.Гандиймаагийн хууль бус үйлдэл, ажлын байрны дарамтыг таслан зогсоох асуудлаар 2023 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр МҮОНРТ-ийн захиргаанд гомдол гаргасныг холбогдох ажиллагаа явуулж, эргэн мэдэгдэх талаар Та 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр цохолт хийж Тамгын газарт шилжүүлсэн байна.

Тамгын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Л.Мандах нь сувгийн захирал Р.Гандиймаад "...Та "Монголын мэдээ" сувгийн захирлын хувьд МҮОНРТ-ийн Ерөнхий захирлын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж Ж.Анхбаярыг ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргээ гүйцэтгэх нөхцөлийг бүрдүүлж, тухай бүр ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээгээр тогтоосон журмын дагуу бодитойгоор дүгнэн хөдөлмөрийн сахилгын хэм хэмжээг чанд сахин ажиллахыг мэдэгдье" гэж, мөн нэвтрүүлэгч Ж.Анхбаярт "...Гомдолд дурдсан нөхцөл байдлыг шалгахад ажилтанд ажил хуваарилах, ажлын цагийг бүртгэж, цалин тооцуулах эрх нь сувгийн захирлын бүрэн эрхэд хамаардаг байх тул Таны гомдлын шаардлагыг хангах үндэслэлгүй. ...Та ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргээ зохих хууль, журмын дагуу гүйцэтгэж, ажлаа бодитой тайлагнан дүгнүүлж, хөдөлмөрийн сахилгын хэм хэмжээг чанд сахин ажиллах" тухай 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн мэдэгдэх хуудсыг холбогдох нэр бүхий албан тушаалтан, ажилтанд танилцуулсан талаар Тамгын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 2/404 дугаар албан бичгээр Комисст ирүүлсэн байна.

Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмыг МҮОНРТ-ийн Ерөнхий захирлын 2022 оны А/17 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан байх бөгөөд тус журмын 6 дахь хэсгийн 1.2.3-т байгууллага нь ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын

1500701 7

байраар хангах үүрэг хүлээхээр зааж, энэ талаарх өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг шалгах "ажлын хэсэг" байгуулан, тус ажлын хэсгээс журамд заасны дагуу ажиллагаа явуулж, дүгнэлт гарган, гомдлыг хянан шийдвэрлэх зохицуулалтыг журмын 7 дахь хэсгийн 3.2.7-д тусгасан боловч ажилтан Ж.Анхбаяраас гаргасан гомдлын дагуу ажлын хэсэг байгуулсан эсэх, ямар шалгах ажиллагаа явуулж, ямар дүгнэлт гаргасан нь тодорхойгүй, энэ талаарх баримт, материал ирүүлээгүй байна. Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 3.2.7.6-д заасны дагуу ажлын хэсгээс дүгнэлт гарган буруутай гэж үзвэл холбогдох ажилтан буюу албан тушаалтанд сахилгын шийтгэл ногдуулах үндэслэл болгож ерөнхий захирал, хуулийн зөвлөхөд танилцуулж, холбогдох шийдвэр гаргуулахаар зохицуулсан, мөн журмын 10 дугаарт заасан Хөдөлмөрийн сахилга, хариуцлага хэсгийн 1.4-т хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэлийн төрлийг нэрлэсэн байх бөгөөд мэдэгдэх хуудас хүргүүлэх талаар хөдөлмөрийн дотоод журамд ямар нэг зохицуулалт байхгүй байна.

Тус сувгийн нэр бүхий ажилтнуудаас тодруулга авахад "...Р.Гандиймаа ажиллах нөхцөл, боломжоор хангадаггүй, гэрээнд заасан үүргээ гүйцэтгэх хүсэлтээ илэрхийлэхэд "чамтай хамтарч ажиллахгүй" гэдэг. Өөрийн танил, талаа ажилд авч ажил тасалсан ч хариуцлага тооцдоггүй, давуу байдал олгодог. Ажилтныг хамт олны хурлаар нэр цохож шүүмжилж, хүмүүсийг хооронд нь хагаралдуулдаг. Үндэслэлгүйгээр цалин хасдаг. Өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, ажлын талаар зарчмын асуудал ярихаар "чи намайг шүүмжиллээ" гэх зэргээр эргээд дарамт үзүүлдэг. Ажлын байрны дарамтаа зогсоох талаар өөрт нь хүсэлт өгөхөд урж хаясан. Ерөнхий захиралд гомдол гаргахад хов ярилаа гэх зэргээр хүлээж авч, шийдвэрлэж өгдөггүй" гэх тайлбарыг өгсөн байна.

Ж.Анхбаяр өөрөө ажил таслаагүй, харин сувгийн захирлаас ажил гүйцэтгэх боломжоор хангаагүй тухай тайлбарлаж байх боловч, энэ оны 2 дугаар сараас хойш ажлын гүйцэтгэлийг хангалтгүй дүгнэж, ажил тасалсан гэх асуудлаар сувгийн захирал Р.Гандиймаагийн саналаар Ж.Анхбаярын ажлын 9-өөс 11 өдөрт ногдох цалин хөлс, гүйцэтгэлийн 20 хувийн нэмэгдлийг түүний цалин хөлснөөс хасаж тооцсон талаар МҮОНРТ-ийн 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 2/477 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн боловч ямар үндэслэлээр түүнд цалин хөлсний нэмэгдлийг хасах арга хэмжээ авсан талаарх албан ёсны шийдвэрийн хувийг ирүүлээгүй байна.

МҮОНРТ-ийн сувгийн захирал Р.Гандиймаа нь өөрт холбогдох асуудлаар тайлбар өгөөгүй, баримт ирүүлээгүй тул гомдол шалгах ажиллагааны хүрээнд цугларсан бичиг баримт, мэдээллийн хүрээнд дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

МҮОНРТ-ийн сувгийн захирал Р.Гандиймаа нь нэвтрүүлэгч Ж.Анхбаярыг ажлын байрны тодорхойлолтод заасан гүйцэтгэх ажил үүргийг гүйцэтгүүлээгүй, ажиллах нөхцөлөөр хангаагүй боловч цалин хөлс, гүйцэтгэлийн нэмэгдлийг хасаж тооцож байгаа нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд үндэслэлгүйгээр ялгаварлан гадуурхсан, дарамт үзүүлсэн шинжтэй байх тул Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлд "Хүн бүр хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцөлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй", Монгол Улсын нэгдэн орсон Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлийн 1-д "...энэхүү Пактад оролцогч улсууд хүн бүр, хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцөлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх...", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3-т заасан "энэ хуулийн 6.1-д заасан хориглосон үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхах, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, бэлгийн дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэх, заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг үүсгэхийг хориглоно", 43 дугаар зүйлийн 43.2.3-т заасан "энэ хуульд заасны дагуу хувь хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан шаардлага, стандартад нийцсэн, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын байраар хангах", МҮОНРТ-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журмын 1.2.3-т "...ялгаварлан гадуурхалт, дарамт хүчирхийлэл,...-ээс ангид ажлын байраар хангах" гэсэн заалтыг биелүүлээгүй, удирдлагадаа ажиллаж байгаа ажилтны Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ, хууль тогтоомжоор олгогдсон хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчсөн байж болзошгүй байна.

Холбогдох хууль тогтоомж, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд заасныг үндэслэн МҮОНРТ-ийн удирдлагад хандаж ажилтнаас гаргасан гомдлын дагуу ажлын хэсэг байгуулах,

ажлын хэсгээс хянан шийдвэрлэх ажиллагаа зохих журмын дагуу явуулж дүгнэлт гаргах, түүнд үндэслэн шийдвэр гаргах ажиллагааг явуулсан эсэх нь тодорхойгүй байна.

2020 онд тус байгууллагын нэр бүхий ажилтан, албан хаагч нараас ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Комисс шалгах ажиллагаа явуулж тогтоогдсон зөрчлийг үндэслэн Комиссын гишүүний 2020 оны 5/28 дугаар шаардлага, 2020 оны 5/29 дугаар зөвлөмжийг МҮОНРТ-ийн Үндэсний зөвлөлд тус тус хүргүүлсэн. Тус шаардлагын хүрээнд холбогдох арга хэмжээ авсан талаар Үндэсний зөвлөлийн 2021 оны 16 дугаар албан бичгээр хариуг ирүүлсэн, харин зөвлөмжийн биелэлтийн хариуг ирүүлээгүй байх бөгөөд өнөөдрийг хүртэл ажилтнуудаас ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны ялгаварлан гадуурхалт, дарамтын талаар нэг ижил агуулга бүхий асуудлаар удаа дараа гомдол ирсээр байгаагаас үзэхэд тус байгууллагын удирдлагаас Комиссоос зөвлөмжөөр өгсөн асуудал болох ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, түүнчлэн хүний эрх, хөдөлмөрлөх эрхийн холбогдох сэдэв, агуулгын хүрээнд сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг үр дүнтэйгээр зохион байгуулсан байдал хангалтгүй байна.

Иймд дээрх нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. МҮОНРТ-ийн “Монголын мэдээ” сувгийн захирал Р.Гандиймаад холбогдуулан ажилтны хөдөлмөрлөх эрхийн асуудлаар Хөдөлмөрийн тухай хууль, байгууллагын дотоод журамд заасны дагуу хяналт шалгалт явуулж, тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн зохих арга хэмжээ авах;
2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын асуудлаар гаргасан аливаа гомдлыг холбогдох хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн дотоод журамд нийцүүлэн шалгаж, бодитойгоор шийдвэрлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
3. Салбарын онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг ажилтнуудад болон удирдах албан тушаалтанд зориулан үр дүнтэй зохион байгуулах;
4. Холбогдох хууль тогтоомжид заасан ажилтны хөдөлмөрлөх эрхийг хангаж, зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах, удирдлагын зүгээс хууль бусаар ялгаварлах аливаа үйлдэл, эс үйлдэл гаргахгүй байхад анхаарч, зөрчлийг шийдвэрлэх шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Дээрх шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг МҮОНРТ-ийн Үндэсний зөвлөлд.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД